# 114年司法官律師考試 - 刑法（1301）

114年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
114年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理刑法部分（第1-35題）

---

## 第1題（原第1題）

有關刑法上錯誤論敘述，下列何者正確？

(A) 甲把乙從橋上推到河中，希望乙溺斃，但乙最後頭部撞到橋墩而死，此時應否定甲的殺人故意
(B) 甲以殺人之意思緊勒乙，導致乙昏迷，但甲誤認乙已死，故將其埋入土中，最後乙因被土覆蓋口鼻而窒息死亡，此時依實務見解甲仍應負擔殺人罪責
(C) 甲想要殺乙，所以看準了乙和丙、丁同在一間房間時，用一顆炸彈丟進三人所在的房間，導致在爆炸範圍的乙、丙、丁均因爆炸而死，此時僅能肯定甲對乙有殺人故意，對於丙、丁只能成立過失犯
(D) 甲以殺人的意思，在公眾使用道路放地雷想要炸死乙，偶然經過的丙踏到地雷被炸死，此時應否定甲殺人的故意

**答案：(B)**

---

## 第2題（原第2題）

甲為 17 歲之高中生，為博取心怡對象的好感，而願意接受紋身師傅乙於其手臂刺一個十元硬幣大小的愛心圖案。下列敘述何者正確？

(A) 甲不具民法上之行為能力，故其承諾無效
(B) 未成年人對自己的身體並無處分權，須由其父母代為承諾始可
(C) 乙不得主張推測承諾以阻卻傷害罪之違法性
(D) 手臂刺青難以回復原樣，屬刑法第10條之重傷

**答案：(C)**

---

## 第3題（原第3題）

有關罪刑法定原則，下列敘述何者正確？

(A) 原則禁止類推適用，但如有利於行為人者，則例外允許
(B) 習慣法不得作為論罪科刑之依據，縱依習慣法為有利於行為人之認定者，亦同
(C) 要求司法者僅能根據「行為時」之刑法規定論罪科刑，沒收亦同
(D) 罪刑明確性原則不僅要求構成要件必須明確，法律效果亦須明確，但例外時允許絕對不定期刑之規範方式

**答案：(A)**

---

## 第4題（原第4題）

甲在偏遠山區開雙人座跑車載母親乙兜風回程下山途中，因打滑失控而撞上由丙所騎機車，致乙、丙受傷，但因甲見丙只有手臂擦傷而乙傷勢嚴重有生命危險，故不顧丙的傷勢而將乙載往山下某醫院進行救治。有關甲之行為，下列敘述何者錯誤？

(A) 不得主張正當防衛
(B) 得主張義務衝突
(C) 欠缺刑法第185條之4發生交通事故逃逸罪之逃逸故意
(D) 甲之行為該當刑法第185條之4發生交通事故逃逸罪之逃逸行為

**答案：(C)**

---

## 第5題（原第5題）

關於刑法上有責性（罪責）的敘述，下列何者錯誤？

(A) 一般認為責任能力的要素有二，即刑法第 19 條內所稱「不能辨識其行為違法」之辨識能力，以及「依其辨識而行為」之控制能力
(B) 若行為人在行為時因精神障礙導致責任能力欠缺，但審判時已因治療而改善或痊癒，仍不能以後階段具備責任能力為由，肯定行為時的罪責
(C) 刑法上的有責性程度有輕重之別，且可能因此導致法律效果的差異

(D) 依實務多數見解，刑法第 19 條關於行為人能否辨識其行為違法及依其辨識而行為，屬於責任要素中的生理原因，應由專業鑑定人判斷之

**答案：(D)**

---

## 第6題（原第6題）

村長時常炫耀家中財富，引起村民甲的厭惡。某日，甲得知村長買入新的高檔豪車後，決定深夜前去村長家，以鐵棍破壞村長的車，給村長一個教訓。甲持鐵棍到了村長家，卻發現村長開車外出，只好作罷。沒想到，甲於返家途中，巧遇村長停車在對街的便利商店門口，便順手撿起路邊石塊，擲向村長的車；沒想到石塊卻反彈砸中剛好路過的村民乙之車，使得乙車的車窗玻璃破碎。下列敘述何者正確？

(A) 村長開車外出，出乎甲意料之外，甲成立毀損罪的障礙未遂犯
(B) 村長開車外出，使得甲無法損壞村長的車，甲成立毀損罪的不能未遂犯
(C) 甲朝村長的車丟擲石塊，但未能砸中，故甲成立毀損罪的普通未遂犯
(D) 甲朝村長的車丟擲石塊，卻砸中乙車，但毀損罪不罰過失，故甲不成立犯罪

**答案：(D)**

---

## 第7題（原第7題）

關於刑法第150條妨害秩序罪之敘述，下列何者錯誤？

(A) 構成要件中之聚集，指三人以上集合有隨時可以增加之狀況者而言，若僅結合特定之人則不屬之
(B) 意圖供行使之用攜帶兇器犯本罪，得加重其刑至二分之一
(C) 本罪規範目的在保護社會秩序，故雖有聚集眾人之事實，仍須實質審酌其行為是否已達危害秩序安寧之程度
(D) 主觀上，行為人須具備妨害秩序之故意，若僅意在侵害特定人之身體或自由法益者，不能論以本罪

**答案：(A)**

---

## 第8題（原第8題）

公務員甲透過非公務員之友人乙充當白手套，由乙出面向丙收受賄賂，而為違背職務之行為，依實務見解乙有無犯罪？

(A) 沒有，乙非公務員，不會構成犯罪
(B) 沒有，乙沒有為任何違背職務之行為，單純當白手套，只是間接正犯之工具，現行法沒有處罰機制，係立法漏洞
(C) 有，乙雖非公務員，不會構成公務員收受賄賂罪，但應構成背信罪
(D) 有，乙雖非公務員，但與具有公務員身分之人共同犯罪，仍會構成公務員收受賄賂罪

**答案：(D)**

---

## 第9題（原第9題）

甲犯四案件，於同一判決中獲判有罪，其罪刑之宣告分別為：殺人既遂罪判有期徒刑 15 年，褫奪公權5年；強盜致死罪判有期徒刑15年，褫奪公權2年，沒收其犯罪所得新臺幣（以下同）50萬元；收受贓物罪判有期徒刑2年，併科罰金10萬元，並沒收其收受之贓物；詐欺既遂罪判有期徒刑3年，併科罰金30萬元，並沒收其犯罪所得100萬元。下列定應執行刑之結果，何者符合我國刑法之規定？

(A) 有期徒刑35年，褫奪公權7年，罰金40萬元，沒收其收受之贓物與犯罪所得120萬元
(B) 有期徒刑25年，褫奪公權5年，罰金35萬元，沒收其收受之贓物與犯罪所得150萬元
(C) 有期徒刑25年，褫奪公權7年，罰金40萬元，沒收其收受之贓物與犯罪所得150萬元
(D) 有期徒刑25年，褫奪公權5年，罰金35萬元，沒收其收受之贓物與犯罪所得120萬元

**答案：(B)**

---

## 第10題（原第10題）

甲急需籌款，將他人託其保管的三級毒品據為己有，並販賣予他人。警方先發覺甲之侵占罪嫌，拘提到案後，甲主動供出其販賣毒品之事實，警方始一併偵辦。依實務見解，甲自動供出販賣第三級毒品犯罪部分，是否構成刑法第62條自首？

(A) 不構成，因為甲一行為犯侵占與販賣三級毒品，屬裁判上一罪，為訴訟法上之單一案件，無從分割
(B) 不構成，因為甲被警方所發覺者屬較重之罪行，甲所坦承者係較輕之罪行
(C) 構成，因為想像競合之一部分犯罪雖經偵查機關發覺，其他部分之犯罪係經甲自首，始得悉犯罪之全貌，仍屬未發覺之犯罪
(D) 構成，因為法院對甲之誠實表現應予以獎勵而必減其刑

**答案：(C)**

---

## 第11題（原第11題）

關於緩刑撤銷事由（包括應撤銷及得撤銷事由），下列敘述何者正確？

(A) 緩刑前，因過失犯他罪，而在緩刑期內受6月有期徒刑之宣告確定者
(B) 緩刑期內，因故意犯他罪，而在緩刑期內受逾6月有期徒刑之宣告確定者
(C) 緩刑期內，因過失更犯罪，而在緩刑期內受拘役之宣告確定者
(D) 緩刑期內，因故意犯他罪，在緩刑期內受無罪之宣告，但令入相當處所施以一年之保護管束確定者

**答案：(B)**

---

## 第12題（原第12題）

根據司法院釋字第799號解釋，有關性犯罪者刑後強制治療，下列敘述何者正確？

(A) 刑後強制治療之要件，限於犯所列舉之罪名，且應經鑑定、評估，認有再犯之危險者，始得為之，並未違反明確性原則
(B) 強制治療期間至再犯危險顯著降低為止，未規定最長期間，猶如不定期刑，違反比例原則
(C) 性侵害犯罪防治法第22條之1第1項規定，對民國95年刑法第91條之1規定修正施行前，曾犯性侵害犯罪之加害人施以強制治療，違反法律不溯及既往原則
(D) 強制治療制度長年運作結果雖趨近於刑罰，並未悖離與刑罰執行應明顯區隔之憲法要求

**答案：(A)**

---

## 第13題（原第13題）

市立醫院小兒科醫師乙，受病患家屬託付，代轉紅包新臺幣（以下同）8萬元予心臟科醫師甲，以答謝其幫忙插隊開刀之情。乙起貪念，從中取2萬元中飽私囊，餘款轉交於甲。甲、乙行為之刑責如何？

(A) 甲成立不違背職務受賄罪，乙從屬於正犯甲應負幫助犯刑責
(B) 甲、乙均成立不違背職務受賄罪，但欠缺犯意之聯絡，不負共同正犯之刑責
(C) 甲、乙均成立背信罪，並不成立不違背職務受賄罪
(D) 甲、乙均不成立不違背職務受賄罪，乙成立侵占罪

**答案：(D)**

---

## 第14題（原第14題）

甲係在監獄擔任崗哨及巡邏勤務的替代役男，其於值勤期間發現受刑人乙在房舍內藏有未經許可之金錢，但甲未予舉報，仍由乙繼續保有該筆金錢，嗣後甲向乙告知，如不欲受舉報即需支付新臺幣3萬元封口費，始能繼續保有該筆金錢。乙拒絕之。有關甲之行為，下列敘述何者正確？

(A) 甲非刑法上公務員，故僅成立恐嚇取財未遂罪
(B) 甲僅告知乙，縱乙拒絕甲，甲仍成立公務員要求賄賂罪
(C) 甲未獲得積極之財產利益，故不成立犯罪
(D) 甲未主動舉發乙之違法行為，故甲成立包庇罪

**答案：(B)**

---

## 第15題（原第15題）

司法警察甲尚未取得拘提竊盜案被告丙之拘票時，因心急而提早對丙執行拘提並解送於檢察官乙，嗣後乙為取得丙的供詞而謊稱已取得關鍵證據並要丙老實交代案情。有關甲、乙之行為是否成立刑法第 125條濫權追訴處罰罪，依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲不具本罪行為人適格，故不成立本罪
(B) 甲尚未取得拘票即拘提之行為，已達濫權程度，故成立本罪
(C) 甲雖濫用職權，但因僅係對丙拘提而非逮捕，故不成立本罪
(D) 乙以詐術取得供詞之行為，屬本罪規定之不正訊問方式，故成立本罪

**答案：(A)**

---

## 第16題（原第16題）

關於公務員所為的犯罪或對公務員所為的犯罪敘述，下列何者錯誤？

(A) 公務員同時該當刑法第122條違背職務受賄罪與第131條圖利罪之構成要件時，應優先適用前者
(B) 公務員違犯刑法第213條明知不實而登載於職務上所掌公文書罪時，另得依刑法第134條加重其刑
(C) 刑法第135條第1項妨害公務罪，倘非於公務員依法執行職務時而對其施強暴脅迫者，即無妨害公務可言
(D) 刑法第 138 條所謂公務員職務上掌管之物品，以該物品由公務員本於職務上之關係所掌管者為已足，與物品之所有權無涉

**答案：(B)**

---

## 第17題（原第17題）

有關刑法第150條「在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，施強暴脅迫」之聚眾施強暴脅迫罪，下列敘述何者錯誤？

(A) 依實務見解，本條聚眾犯意的形成，一定要於聚集時即對於將實施強暴脅迫有所認識，方能構成本罪；若聚集後始有本條犯意，則不成立本罪
(B) 該條所指之「聚集」，不論是自動聚集或被動聚集，均包括在內，而不限於自動聚集的情形
(C) 雖然條文沒有明文，但依實務見解，聚眾實施強暴脅迫之人，主觀上應具有妨害秩序之故意，始能成立本罪
(D) 依實務見解，本條是抽象危險犯，不以發生實害結果為必要，倘因而侵害其他法益而成立他罪（如傷害罪），應視情節不同，分依競合關係或數罪關係予以處罰

**答案：(A)**

---

## 第18題（原第18題）

關於妨害秩序罪，下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙、丙三人會合，於夜間將A賣菜的攤位以鐵鍊綑綁，藉以教訓其不交保護費，甲、乙、丙三人構成刑法第150條第1項之聚眾施強暴脅迫罪
(B) 甲冒充警察攔下乙之車輛，要求乙出示證件配合盤查，甲構成刑法第158條冒充公務員罪
(C) 甲參加密室逃脫遊戲時將自己裝扮成中華民國陸軍軍官，甲構成刑法第159條冒用公務員服飾罪
(D) 甲於通訊軟體 Line 傳訊給友人乙，告知明日將持槍掃射捷運站，甲構成刑法第 151 條恐嚇公眾危害安全罪

**答案：(B)**

---

## 第19題（原第19題）

甲參加婚宴，席間喝了一瓶高粱，散會後腳步踉蹌，卻堅持自行駕車返家。甲於倒車時撞倒一拾荒老人乙致其輕傷，卻渾然未覺，仍駕車離去。途中甲超速駕駛並於十字路口闖紅燈，撞飛過馬路之行人丙，甲驚覺闖禍，加速駛離現場。丙經路人立即送醫，但於到院前已死亡。甲遭警方攔阻，測得吐氣酒精濃度達每公升0.5毫克。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲撞倒乙，成立過失致傷害罪與發生交通事故逃逸罪，兩罪想像競合
(B) 甲撞倒乙，成立過失致傷害罪、遺棄罪、發生交通事故逃逸罪，三罪想像競合
(C) 甲撞飛丙，成立不能安全駕駛罪、過失致人於死罪及發生交通事故逃逸罪，不能安全駕駛罪及過失致人於死罪為想像競合犯，再和發生交通事故逃逸罪數罪併罰
(D) 甲撞飛丙，成立不能安全駕駛致人於死罪及發生交通事故逃逸罪，兩罪數罪併罰

**答案：(D)**

---

## 第20題（原第20題）

關於偽造文書罪，下列敘述何者正確？

(A) 偽造統一發票應構成刑法第212條偽造特種文書罪
(B) 偽造私文書，係指製作之文書內容為虛偽
(C) 偽造文書後行使之，依實務見解僅構成行使偽造文書罪
(D) 偽造大學畢業證書所成立之罪，其法定刑較偽造一般文書之罪為重

**答案：(C)**

---

## 第21題（原第21題）

有關各罪間之吸收關係，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 行為人本行使偽造私文書之意，先偽造私文書，復持以行使，則其偽造之行為被行使之行為所吸收，而論以行使偽造私文書罪
(B) 行為人本意圖供行使之用，而偽造貨幣並進而行使時，其行使偽造貨幣之行為應被偽造貨幣之行為所吸收，而論以偽造貨幣罪
(C) 行為人本意圖供行使之用，而偽造有價證券並進而行使時，其行使有價證券之行為應被偽造有價證券之行為所吸收，而論以偽造有價證券罪
(D) 行為人偽造私文書並持之誣告他人犯罪，其偽造、行使偽造私文書之行為，均應被誣告之行為所吸收，而論以誣告罪

**答案：(D)**

---

## 第22題（原第22題）

甲、乙均已成年，甲某日潛入乙家中，見乙正在熟睡中，色心大起，遂起意觸摸乙之胸部、生殖器，乙因有異狀而醒來，甲見狀擔心乙聲張此事，遂另以其係神明轉世，告知乙若不與其發生性行為，將遭天譴。乙聞言大驚，心裡便害怕起來，遂同意與甲發生性行為。甲於性行為過程中，在乙不知情之下，手持智慧型手機開啟拍攝功能拍攝與乙間之性交過程。依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲在乙熟睡階段觸摸乙身體及生殖器之行為，構成乘機猥褻罪
(B) 甲以遭天譴之事告以乙而使乙同意與其性交，雖然是怪力亂神之事，但乙之同意仍為有效
(C) 甲成立刑法第222條加重強制性交罪
(D) 甲若構成加重強制性交罪，則毋庸另論刑法第315條之1第2款之無故竊錄他人身體隱私部位罪

**答案：(B)**

---

## 第23題（原第23題）

甲男為使剛認識之 18 歲乙女脫離其父親而與甲在外同居，以溫情攻勢成功說服乙女後，乙女不顧父親反對而偷偷離開家庭與甲同居。有關甲之行為，下列敘述何者正確？

(A) 成立刑法第240條之和誘罪
(B) 成立刑法第241條之略誘罪
(C) 成立刑法第298條之略誘婦女罪
(D) 無罪

**答案：(D)**

---

## 第24題（原第24題）

甲發現市郊有一墳墓荒煙漫草，應已多年無人掃墓，但甲判斷該墳墓應是昔日大戶人家的墳，其中應有值錢財物，乃挖墳盜寶，且小心翼翼不傷及棺木內的屍體。下列敘述何者正確？

(A) 挖掘墳墓，盜取屍體，無論是否損壞屍體，都成立刑法第249條之罪
(B) 甲盜取墓內財物，未損壞屍體，是竊盜行為，不成立刑法第249條之罪
(C) 因墳墓已經無人清理，故甲挖墳不會成立刑法第248條之罪
(D) 若挖墳發現，墳墓內有二具棺木，是夫妻合葬之墳，甲挖墳成立兩個刑法第248條之罪

**答案：(A)**

---

## 第25題（原第25題）

關於刑法賭博罪的處罰規定，依實務見解，下列何者正確？

(A) 所謂詐賭係以賭博行為作為詐欺之手段，因此該行為應成立賭博罪與詐欺罪
(B) 賭博罪係屬對向犯，對賭之人就以偶然事實決定勝負具犯意聯絡，屬刑法第28條之共同正犯
(C) 赴供不特定之人得以出入之私人住宅賭博者，應成立刑法第266條第1項之公然賭博罪
(D) 賭博行為進行中，置於賭檯上之現金，必須為賭博罪之犯罪行為人所有，始為沒收之對象

**答案：(C)**

---

## 第26題（原第26題）

甲平日不事生產、遊手好閒，一日，甲又因求職失利而大怒，回到家見到配偶 A 與 6 歲之女兒 B 正在吃飯，一怒之下將飯菜全掃落在地上，大罵兩人竟然還有心情吃飯，並說要禁止A、B兩人吃晚餐。A見狀便要甲節制一點，不要找女兒的麻煩，有事全衝著自己來，甲一聽便說是你自找的喔，便用力打了A一個耳光，導致A口鼻流血。A之母C正巧在旁，也上前攔阻甲，甲則將C用力推倒在地，C則幸未受傷，但卻不巧將B也撞倒在地，導致B頭部挫傷。有關甲之刑責，下列敘述何者正確？

(A) 甲將飯菜掃落在地，並禁止B吃晚餐之行為，已構成刑法第286條之對於未滿18歲之人施以凌虐之行為
(B) 甲在A表示有事衝著自己來之後打A耳光之行為，屬於已得A之承諾所為之傷害行為，應構成刑法第282條第1項規定之受他人囑託或得其承諾而傷害之罪
(C) 甲將C推倒在地，C雖未受傷，但其推C之行為應已構成刑法第281條施強暴於直系血親尊親屬罪
(D) 甲推倒C卻將B也撞倒在地之行為，已構成刑法第284條之過失傷害罪

**答案：(D)**

## 第27題（原第27題）

關於刑法上遺棄罪之敘述，下列何者錯誤？

(A) 刑法第293條之不違背義務遺棄罪，係以積極作為方式為遺棄行為者為限
(B) 駕駛汽車肇事致被害人受輕傷而逃逸者，同時該當刑法第185條之4發生交通事故逃逸罪與第294 條違背義務遺棄罪，想像競合
(C) 甲見路旁醉漢因酒醉而昏迷，遂以黑色大垃圾袋蓋在其身上，令外人無法發現，仍屬刑法第293條之積極遺棄行為
(D) 扶養權利人因原來之扶養方法不合其意，要求義務人換扶養方式，未獲如願，而拒不就養，義務人並不該當違背義務遺棄罪

**答案：(B)**

---

## 第28題（原第28題）

關於刑法第302條私行拘禁罪，依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 對於被害人為瞬間之拘束，至多只能構成強制罪
(B) 保母將其照顧之6歲兒童鎖在房間內，不構成私行拘禁罪
(C) 要成立私行拘禁罪，必須使被害人陷於不能抗拒
(D) 當剝奪他人行動自由時，另行基於傷害之犯意對被害人實施輕傷行為時，直接論以私行拘禁罪即可

**答案：(A)**

---

## 第29題（原第29題）

有關刑法中妨害秘密罪之敘述，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 甲未經許可，在 A 的車輛上裝設 GPS 追蹤器，因車輛移動及其位置之信息，等同車輛使用人之行動信息，故行為人仍可成立刑法第315條之1的妨害秘密罪
(B) 甲因懷疑其妻A外遇，乃在A的行動電話中植入程式，以窺視、竊聽A的行蹤與通話對象，縱使夫妻間互負忠貞義務，甲仍可成立刑法第315條之1的妨害秘密罪
(C) 甲知悉偶像歌手A即將與友人B至某KTV的101室包廂內唱歌，遂在該包廂內裝置竊聽器，以竊錄 A、B 唱歌及對話之內容，並確實竊得該等內容，因 KTV 為公開場合，故甲至多僅有民事責任而不會成立妨害秘密罪
(D) 甲報社總編輯取得 A 遭他人在密室內性侵害過程中被拍攝之照片一張，隨即將該照片刊登於報紙上，甲仍可能成立妨害秘密罪章之罪，而不能以新聞自由為名，主張阻卻違法

**答案：(C)**

---

## 第30題（原第30題）

公司主管將裝有 1 萬元現金之信封袋交給員工甲，並要求甲在當天下班回家或隔天上班途經 A 銀行時，將此1萬元全數存入公司帳戶內，但甲在下班後卻先將該筆現金花光，數日後甲又因良心不安，再另行從自己的銀行帳戶轉帳1萬元至公司帳戶。有關甲之行為，下列敘述何者正確？

(A) 成立刑法第335條第1項普通侵占罪
(B) 成立刑法第336條第2項業務侵占罪
(C) 成立刑法第320條第1項普通竊盜罪
(D) 無罪

**答案：(B)**

---

## 第31題（原第31題）

甲因沉迷賭博，賭輸鉅款而負債累累，竟起意行搶。某日，甲於路旁發現獨自夜歸的女子A，隨即持刀強扯 A 之手提包欲將其奪走，A 努力護住其手提包而與甲產生拉扯，甲一怒之下竟臨時起意持刀將A殺死，之後再將A的皮包奪走。依實務見解，甲之行為應如何論罪？

(A) 成立強盜致死罪
(B) 成立加重搶奪罪與故意殺人罪，數罪併罰
(C) 成立強盜殺人罪
(D) 成立加重強盜罪與故意殺人罪，數罪併罰

**答案：(C)**

---

## 第32題（原第32題）

有關甲之行為，下列何者構成刑法第342條背信罪？

(A) 職棒球員甲在比賽中故意失誤而使球隊輸球，導致觀眾不再願意進場看球賽
(B) 上市公司董事長甲為支付家中裝潢費用，乃未經董事會同意，請裝潢設計師向公司請款核銷該筆費用
(C) 醫師甲故意違反醫療準則而對病人實施錯誤治療，導致病人須再次花費進行醫治
(D) 甲受乙委託投資股票，但因甲疏忽未注意股市動向，導致乙之投資付諸流水

**答案：(B)**

---

## 第33題（原第33題）

甲與乙為鄰居，素來相處不睦，某日甲見乙將車停在甲住處門口，心生不滿，乃持一大桶難以清洗之紅漆潑灑乙之名貴汽車，致令汽車外觀難以回復，依實務見解，甲之刑責為何？

(A) 甲成立刑法第304條第1項強制罪
(B) 甲成立刑法第309條第2項之強暴侮辱罪
(C) 甲成立刑法第354條毀損器物罪
(D) 甲不成立任何犯罪

**答案：(C)**

---

## 第34題（原第34題）

關於現在司法實務對於累犯之統一見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 事實審法院對於被告有無構成累犯之事實及應否適用刑法第 47 條規定加重其刑，即屬法院認定事實與適用法律之基礎事項，客觀上有調查之必要性，應依職權加以調查。檢察官並無主張並具體指出證明方法之責任
(B) 依照司法院釋字第775號解釋意旨，累犯不應不分情節輕重一律加重
(C) 被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，均應由檢察官主張並具體指出證明之方法後，經法院踐行調查、辯論程序，方得作為論以累犯及是否加重其刑之裁判基礎
(D) 被告構成累犯之事實及應加重其刑之事項，檢察官若未主張或具體指出證明方法，法院因而未論以累犯或依累犯規定加重其刑，仍得就被告可能構成累犯之前科、素行資料，列為刑法第 57 條第 5 款所定「犯罪行為人之品行」之審酌事項

**答案：(A)**

---

## 第35題（原第35題）

甲懷疑配偶乙有外遇，於是偷偷用乙的帳號密碼登入電腦，把電腦中乙外遇的證據拷貝備份並刪除之。依照實務見解，關於甲的刑責，下列敘述何者錯誤？

(A) 甲輸入乙帳號登入其電腦的行為，成立入侵他人電腦罪
(B) 甲雖以調查外遇為理由，但仍屬「無故」取得他人電磁紀錄
(C) 雖然甲刪除乙的電磁紀錄，但只要該紀錄仍有回復的可能，即不該當無故刪除他人電磁紀錄罪
(D) 甲所犯之罪，均屬於告訴乃論之罪

**答案：(C)**

---